

1502067-83.2021.8.26.0079
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/02/2022
... já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502067-83.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502067-83.2021.8.26.0079
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239104/2021 - 01º D.P. BOTUCATU, 2239104 - 01º D.P. BOTUCATU, 930/21/200 - 01º D.P. BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO VITORINO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

DIOGO VITORINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, §1º, inciso I e II, c.c. artigo 298, III, da Lei 9503/97, porque, no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 00h48min., na Rodovia SP-209, Km 17, pista norte, nesta Cidade e Comarca, sem possuir habilitação, conduzia o veículo Fiat/Uno, placas BPT4086, Cotia - SP, pela referida via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Recebida a denúncia (fls. 88/89), houve a citação do denunciado (fls. 97) e

apresentação de defesa preliminar (fls. 109/117). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 120/121) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foi ouvida uma testemunha e o réu interrogado. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, por meio de memoriais pediu a procedência da ação penal (fls. 148/150).

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade pela suspensão condicional da pena ou por restritivas de direitos (fls. 142/145).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 08/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 11), do extrato do teste do etilômetro (fls. 12), que apontou a concentração de 0,76mg/L de álcool por litro de ar alveolar e pela prova oral produzida.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Thiago Luiz Souza Oliveira, Policial Militar Rodoviário, disse que estavam em fiscalização no local. O réu passou conduzindo um fiat uno e ao ser dada ordem de parada, esta foi desobedecida. Houve perseguição e novamente deram ordem de parada, que foi ignorada pelo réu. O acusado entrou em perímetro urbano e conseguiram abordá-lo. Ao descer do veículo viram que o réu estava visivelmente embriagado e apresentava os sinais clássicos, tais como odor etílico e andar cambaleante. Foi feito o teste do etilômetro que constatou a embriaguez. O réu não possuía habilitação para conduzir o veículo.

O réu Diogo Vitorino, em sede policial, silenciou (fls. 05/06). Em juízo, disse que tomou algumas cervejas. Depois foi abastecer o veículo. Na volta, os policiais estavam na rodovia e deram ordem de parada. Não a respeitou porque não possuía habilitação. Foi feita uma pequena perseguição até que foi abordado. Fez o teste etilômetro. Realmente bebeu, mas não se sentia embriagado.

Tem-se assim que o réu confessou os fatos narrados na denúncia.

A confissão do réu foi corroborada pelo depoimento do policial.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Foi realizado teste do etilômetro, quando se apurou que o réu estava com o limite de álcool por litro de sangue acima do limite permitido (0,76 mg/L de álcool - fls. 12).

Ainda, convém destacar que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool.

Também ficou comprovado que o acusado dirigia veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.

Desta forma, demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade

criminal do réu, a procedência da ação penal é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, firme nas diretrizes do artigo 59, do Código Penal, ressalto que o réu revela maus antecedentes (fls. 39/41). Deste modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 7 meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, na forma do artigo 293, da Lei nº 9503/97.

Na segunda fase de aplicação de pena verifico que o acusado é reincidente (fls. 39/41), mas admitiu a prática delitiva, de modo que opero a compensação e mantenho a pena no quantum acima mencionado. Presente, ainda nesta fase, a agravante descrita no artigo 298, inciso III, do CTB, de modo que aumento sua pena em 1/6 e chego a 8 meses e 5 dias de detenção, pagamento de 12 dias-multa e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, tendo em vista as condenações anteriores, especialmente a reincidência.

Considerando-se as circunstâncias subjetivas desfavoráveis e a reincidência, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DIOGO VITORINO, qualificado nos autos, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias pela prática do crime do art. 306, §1º, inciso I e II, c.c. artigo 298, III, da Lei 9503/97, Código de Trânsito Brasileiro.

O réu, por estar preso, recorrerá nesta condição. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

Honorários proporcionais.

Botucatu, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA